

ഭാരതീയ നാഗരിക സുരക്ഷാസംഹിത (BNSS), 2023

വസ്തുനിഷ്ഠ മാതൃകാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (MULTIPLE CHOICE QUESTIONS)

ഭാഗം 1: ഒബ്ജക്ടീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ (Objective Type Questions)

1. ഭാരതീയ നാഗരിക സുരക്ഷാസംഹിതയിലെ സെക്ഷൻ 58 പ്രകാരം, വാറണ്ട് കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ പ്രത്യേക ഉത്തരവില്ലാതെ പരമാവധി എത്ര സമയം വരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്?

- (A) 12 മണിക്കൂർ
- (B) 24 മണിക്കൂർ
- (C) 48 മണിക്കൂർ
- (D) 7 ദിവസങ്ങൾ

ഉത്തരം: (B) 24 മണിക്കൂർ

വിശദീകരണം: സെക്ഷൻ 58 പ്രകാരം മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ പ്രത്യേക ഉത്തരവില്ലാതെ 24 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തുനിന്നും കോടതിയിലേക്കുള്ള യാത്രാസമയം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

2. ഒരു സ്ത്രീയെ ശരീര പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട സുപ്രധാന നിബന്ധന എന്താണ് (സെക്ഷൻ 49(2) & 53)?

- (A) മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ
- (B) അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് ചെയ്യണം
- (C) യോഗ്യമായ രീതിയിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീ മാത്രമായിരിക്കണം പരിശോധന നടത്തേണ്ടത്
- (D) പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചുമതലയുള്ള ഓഫീസർ നേരിട്ട് നടത്തണം

ഉത്തരം: (C) യോഗ്യമായ രീതിയിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീ മാത്രമായിരിക്കണം പരിശോധന നടത്തേണ്ടത്

വിശദീകരണം: സെക്ഷൻ 49(2) പ്രകാരം ഒരു സ്ത്രീയെ പരിശോധിക്കുന്നത് യോഗ്യമായ രീതിയിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം. മെഡിക്കൽ പരിശോധനയാണെങ്കിൽ വനിതാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ (സെക്ഷൻ 53).

3. സെക്ഷൻ 48 പ്രകാരം, അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ അവകാശങ്ങൾ അയാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്?

- (A) കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന സമയത്ത്
- (B) അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടയാളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ
- (C) ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന വേളയിൽ
- (D) മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്

ഉത്തരം: (B) അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടയാളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ

വിശദീകരണം: സെക്ഷൻ 48(2) വ്യക്തമാക്കുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടയാളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ തന്റെ അറസ്റ്റിനെ വിവരം സൂചിപ്പിക്കുകയോ ബന്ധുക്കളെയോ അറിയിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്നാണ്.

4. സെക്ഷൻ 53(3) പ്രകാരം, അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ആർക്കാണ് നൽകേണ്ടത്?

- (A) ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മാത്രം
- (B) പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചുമതലയുള്ള ഓഫീസർക്ക് മാത്രം
- (C) അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടയാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നയാൾക്കോ
- (D) ഇരയായ വ്യക്തിക്ക് മാത്രം

ഉത്തരം: (C) അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടയാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നയാൾക്കോ

വിശദീകരണം: സെക്ഷൻ 53 ഉപവകുപ്പ് (3) പ്രകാരം പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടയാൾക്കോ അയാൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നൽകേണ്ടതാണ്.

5. കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു സമൻസിന്റെ (Summons) രൂപം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണ്?

- (A) സെക്ഷൻ 55
- (B) സെക്ഷൻ 63
- (C) സെക്ഷൻ 72
- (D) സെക്ഷൻ 50

ഉത്തരം: (B) സെക്ഷൻ 63

വിശദീകരണം: സെക്ഷൻ 63 പ്രകാരം സമൻസ് ലിഖിത രൂപത്തിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിലും പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർ ഒപ്പിട്ടതും കോടതി മുദ്രയുള്ളതുമായിരിക്കണം. ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഭാഗം 2: പ്രസ്താവന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ (Statement Type Questions)

6. സെക്ഷൻ 54 പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ തിരിച്ചറിയൽ (Identification Process) സംബന്ധിച്ച താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കുക:

- I. തിരിച്ചറിയൽ ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചാർജുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അഭ്യർത്ഥനയിന്മേൽ കോടതിക്ക് ഉത്തരവിടാം.
- II. തിരിച്ചറിയുന്ന ആൾക്ക് മാനസികമായോ ശാരീരികമായോ ദൗർബല്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പ്രക്രിയ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കണം.
- III. ഇത്തരം തിരിച്ചറിയൽ പ്രക്രിയ നിർബന്ധമായും ശ്രവ്യദൃശ്യ ഇലക്ട്രോണിക് (Audio-Video Electronic) മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ പൂർണ്ണമായി ചിത്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

- (A) പ്രസ്താവന I, II എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ്
- (B) പ്രസ്താവന II, III എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ്
- (C) പ്രസ്താവന I, III എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ്
- (D) പ്രസ്താവനകൾ I, II, III എന്നിവയെല്ലാം ശരിയാണ്

ഉത്തരം: (D) പ്രസ്താവനകൾ I, II, III എന്നിവയെല്ലാം ശരിയാണ്

വിശദീകരണം: സെക്ഷൻ 54 അനുസരിച്ച് മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രസ്താവനകളും പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ശാരീരിക/മാനസിക ദൗർബല്യമുള്ളവരുള്ള തിരിച്ചറിയൽ ഓഡിയോ-വീഡിയോ വഴി ചിത്രീകരിക്കണമെന്ന് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു.

7. ബലാൽസംഗ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള (സെക്ഷൻ 53) പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്?

- I. മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിയുടെ കൃത്യമായ വയസ്സും ശരീരത്തിലെ ക്ഷതങ്ങളുടെ വിവരണവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- II. ഡി.എൻ.എ. പ്രൊഫൈലിങ്ങിനുവേണ്ടി ശേഖരിച്ച പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിവരണം റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല.
- III. പരിശോധന ആരംഭിച്ചതിന്റെയും അത് പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെയും കൃത്യമായ സമയം റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കണം.

- (A) I മാത്രം
- (B) II മാത്രം
- (C) III മാത്രം
- (D) I, II എന്നിവ

ഉത്തരം: (B) II മാത്രം

വിശദീകരണം: പ്രസ്താവന II തെറ്റാണ്. കാരണം സെക്ഷൻ 53(2)(iv) പ്രകാരം ഡി.എൻ.എ. പ്രൊഫൈലിങ്ങിനുവേണ്ടി പ്രതിയുടെ ദേഹത്തുനിന്ന് എടുത്ത പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിവരണം റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

8. സെക്ഷൻ 55 പ്രകാരം, വാറണ്ടില്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ കീഴുദ്യോഗസ്ഥനെ നിയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാമാണ്?

- I. ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്റെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥനോട് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ രേഖാമൂലമുള്ള ഉത്തരവ് (Written Order) നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
- II. അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതിയെ ഈ ഉത്തരവിന്റെ സാരാംശം അറിയിക്കേണ്ടതില്ല.
- III. പ്രതി ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത രേഖാമൂലമുള്ള ഉത്തരവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

- (A) I, II എന്നിവ മാത്രം
- (B) II, III എന്നിവ മാത്രം
- (C) I, III എന്നിവ മാത്രം
- (D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

ഉത്തരം: (C) I, III എന്നിവ മാത്രം

വിശദീകരണം: പ്രസ്താവന II തെറ്റാണ്. സെക്ഷൻ 55(1) പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതിയെ ഉത്തരവിന്റെ സാരാംശം അറിയിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.

9. സമൻസ് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് (സെക്ഷൻ 64, 66) താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്?

- I. സമൻസ് നേരിട്ട് നൽകാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം വീട്ടിലെ പ്രായപൂർത്തിയായ ഏതൊരു സ്ത്രീ അംഗത്തിനും അത് കൈമാറാവുന്നതാണ്.
- II. കുടുംബത്തിലെ ഭൃത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുജോലിക്കാരൻ ഈ നിയമപ്രകാരം കുടുംബാംഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല.
- III. നേരിട്ട് സമൻസ് ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകർപ്പിന് പുറകിൽ ഒപ്പിട്ട് നൽകേണ്ടതില്ല.

- (A) I മാത്രം
- (B) II മാത്രം
- (C) III മാത്രം
- (D) I, II, III എന്നിവയെല്ലാം

ഉത്തരം: (B) II മാത്രം

വിശദീകരണം: സെക്ഷൻ 66-ന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഭൃത്യൻ (servant) കുടുംബത്തിലെ അംഗമല്ല എന്നാണ്, അതിനാൽ പ്രസ്താവന II ശരിയാണ്. സമൻസ് ലഭിക്കുന്നയാൾ രണ്ടാമത്തെ പകർപ്പിന് പുറകിൽ ഒപ്പിടണം (സെക്ഷൻ 64), അതിനാൽ III തെറ്റാണ്.

10. സെക്ഷൻ 59, 60 പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതും വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും സംബന്ധിച്ച ശരിയായ വരികൾ ഏവ?

- I. വാറണ്ട് കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനോ സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- II. ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ബോണ്ടുകളോ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ഉത്തരവോ ഇല്ലാതെ പ്രതിയെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടയക്കാം.

- (A) I മാത്രം ശരിയാണ്
- (B) II മാത്രം ശരിയാണ്
- (C) I, II എന്നിവ ശരിയാണ്
- (D) രണ്ടും തെറ്റാണ്

ഉത്തരം: (A) I മാത്രം ശരിയാണ്

വിശദീകരണം: പ്രസ്താവന I ശരിയാണ്. എന്നാൽ പ്രസ്താവന II തെറ്റാണ്, കാരണം സെക്ഷൻ 60 പ്രകാരം ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ പ്രത്യേക ഉത്തരവോ, സ്വന്തം ബോണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ജാമ്യ ബോണ്ടോ ഇല്ലാതെ യാതൊരു വ്യക്തിയെയും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.